

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3150/2530

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายฉลอง สุขสมโภชน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 575

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5, มาตรา 10

จำเลยซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์ละทิ้งหน้าที่ไม่ขับรถยนต์นำหัวหน้างานและ
คนงานไปปฏิบัติงานตามคำสั่งและได้มอบหมายให้ จ. คนงานรายวันเป็นผู้ขับแทน
โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เป็นการปฏิบัติขัดต่อคำสั่งเรื่อง การใช้รถยนต์
ในส่วนภูมิภาคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ถือ
ได้ว่าจำเลยมิได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์จำเลย เมื่อ จ. ได้ขับ
รถยนต์โดยประมาท ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายที่โจทก์ได้รับ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเคยเป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์มีหน้าที่
ขับรถยนต์ของโจทก์ที่เขตจังหวัดต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจำเลยได้รับมอบ
หมายให้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๖๘๖๙ กรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ
งานที่อำเภออรัญประเทศ จำเลยได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวรับจ้างและคนงานจาก
ที่ทำการ ไฟฟ้าอรัญประเทศไปปฏิบัติงานในหมู่บ้านต่าง ๆ แต่ในระหว่างทางจำเลย

ได้ละทิ้งหน้าที่โดยมอบหมายให้นายจันทร์ คณงานรายวันของโจทก์ขับแทนโดย
พลการ และผิดระเบียบคำสั่งของโจทก์เพื่อตนเองไปทำธุระส่วนตัว นายจันทร์ได้ขับ
รถยนต์ด้วยความประมาทเลินเล่อ ทำให้รถยนต์ตก จากถนนพลิกคว่ำเป็นเหตุให้คน
งานรายวันตาย ๒ คน บาดเจ็บ ๓ คน รถเสียหายโจทก์ต้องเสียค่าซ่อมและจ่ายเงิน
ต่าง ๆ แก่คนงานดังกล่าวไปรวมเป็นเงิน ๑๔๕,๘๓๖.๖๖ บาท จำเลยกระทำผิดหน้าที่
ตามสัญญาจ้างแรงงาน จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ ขอให้จำเลยจ่ายเงินจำนวนดังกล่าว
พร้อมทั้งดอกเบี้ยให้โจทก์

จำเลยให้การว่า เข้าวันเกิดเหตุนายวิสุทธิชัย หัวหน้าจำเลยสั่งให้จำเลยขับ
รถยนต์คันเกิดเหตุไปรับนายวิทยา หัวหน้าคนงานกับคนงานไปปฏิบัติงานในช่วงเช้า
จำเลยได้ปฏิบัติตามคำสั่งโดยรับหัวหน้าคนงานและคนงานชุดที่ ๑ มาลงชื่อและเวลา
ทำงานที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุไรประเทศ แล้วมาที่จุดรถจอดรับ
ประทานอาหารแล้วจำเลยได้ขออนุญาตนายวิทยาเพื่อไปส่งภรรยาจำเลยกลับ
กรุงเทพมหานครและจะกลับมาทำงานในช่วงบ่าย นายวิทยาอนุญาตและจำเลยได้
แนะนำให้นายจันทร์เป็นผู้ขับแทน นายจันทร์ขับรถยนต์ไปรับนายสมยศหัวหน้าคน
งานและคนงานชุดที่ ๒ ต่อจากนั้นนายสมยศเป็นผู้ขับแทนนายจันทร์ไปบ้านหนอง
ผักแว่นที่จะไปปฏิบัติงานแต่ไปไม่ถึง รถยนต์เกิดขัดข้อง นายสมยศนำรถยนต์กลับ
ไปทำการซ่อมจนเวลาบ่ายจึงได้เดินทางไปปฏิบัติงานโดยนายจันทร์เป็นผู้ขับไป เมื่อ
ปฏิบัติงานเสร็จนายจันทร์ขับรถยนต์กลับและเกิดอุบัติเหตุขึ้น จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความตามคำวินิจฉัยของศาล
แรงงานกลางว่า ในการปฏิบัติงานในเขตจังหวัดปราชินบุรีนี้ จำเลยต้องอยู่ใต้บังคับ
บัญชาของร้อยตรีมนัส รื่นพล หัวหน้าโครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทในวันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๒๕ เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา หลังจากลงชื่อและเวลาทำงานแล้วจำเลย
บอกกับนายวิทยา ร่มไทร นายช่างหัวหน้าคนงานว่าจำเลยจะพาภรรยาไปขึ้นรถยนต์
กลับกรุงเทพมหานคร และให้นายจันทร์ สุพรรณประดิษฐ์ คนงานรายวันเป็นผู้ขับ
แทนโดยจำเลยรับกับนายวิทยาว่าจะรับผิดชอบเอง เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วนาย
จันทร์ได้ขึ้นรถยนต์คันดังกล่าวของโจทก์นำช่างและคนงานกลับแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น
การกระทำของจำเลยเป็นการละทิ้งหน้าที่เพราะนายวิทยาไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของ
จำเลยที่จะอนุญาตได้ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ได้มีคำสั่งที่พ.๖๑/๒๕๐๔ เรื่องการใช้
รถยนต์ในส่วนภูมิภาคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๔
เอกสารหมายเลข จ.๑๐ หน้า ๔๔ อันเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างโจทก์
จำเลยโดยกำหนดไว้ในข้อ ๓ ว่า พนักงานคนใดที่ได้รับการแต่งตั้งจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคให้เป็นพนักงานขับรถ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการขับขีรถยนต์และ
รักษารถยนต์ให้คงอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเสมอ และกำหนดไว้ในข้อ ๙ ว่า ในการ
ขับขีรถยนต์ห้ามเปลี่ยนมือผู้ขับขี่โดยไม่จำเป็นและห้ามบุคคลภายนอกทำการขับขี
รถยนต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเด็ดขาด กับกำหนดไว้ในข้อ ๑๓ ว่า ผู้ใด
ปฏิบัติฝ่าฝืนคำสั่งนี้ จะได้รับการพิจารณาโดยสถานหนัก พิจารณาคำสั่งของ
โจทก์ดังกล่าวมาแล้วนี้จะเห็นได้ว่าโจทก์มีเจตนาที่จะระมัดระวังและป้องกันมิให้
พนักงานขับรถของโจทก์คนใดกระทำการอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ และ
เป็นหน้าที่ของพนักงานขับรถทุกคนจะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนแม้จะเกิด
ความเสียหายแก่โจทก์หรือไม่ก็ตามผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับการพิจารณาโทษในสถานหนัก
การที่จำเลยละทิ้งหน้าที่โดยไม่ขับรถยนต์นำหัวหน้างานและคนงานไปปฏิบัติงาน
ตามคำสั่ง และได้มอบหมายให้นายจันทร์ สุพรรณประดิษฐ์ คนงานรายวันเป็นผู้ขับ

แทนโดยมิได้รับอนุญาตจากร้อยตรีมนัส รื่นพล ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยเช่นนี้ เป็นการปฏิบัติขัดต่อคำสั่งของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข ๑๐ ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้น ถือได้ว่าจำเลยมิได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์จำเลยแล้ว เมื่อนายจันทร์ซึ่งได้รับมอบหมายจากจำเลยให้เป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวของโจทก์ และนายจันทร์ได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อโดยก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นเช่นนี้ จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหลายที่โจทก์ได้รับ อุทธรณ์ของโจทก์ในปัญหาข้อนี้ฟังขึ้น สำหรับค่าเสียหายและดอกเบี้ยที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์จะเป็นจำนวนเท่าใดนั้นเป็นข้อเท็จจริงซึ่งศาลแรงงานกลางยังมิได้วินิจฉัย กรณีจึงจำต้องย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยปัญหาข้อนี้ต่อไป

(มานะช เพียรสนอง-จุนท์ จันทรวงษ์-สินวล คงลาภ)

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

แผนก

๒
ต้น